



CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FOOD TRAILER

Food Trailer de Concesión a Medida · Fabricación y Entrega

Este Contrato de Compraventa de Food Trailer (este “**Contrato**”) se celebra el día ____ de _____ de 2026 (la “**Fecha de Entrada en Vigor**”), entre las siguientes Partes:

VENDEDOR

Marcelo Ramos Schiaffino

Persona física que opera bajo el nombre comercial no registrado “Nova Food Trailer.”

Teléfono: +1 (645) 235-3186 · Correo: marceloramosch@gmail.com

COMPRADOR

Hani Nashar

Persona física.

Correo: haninashar15@icloud.com · Mercado de entrega: Dallas, Texas

El Vendedor y el Comprador se denominan individualmente “**Parte**” y conjuntamente las “**Partes.**”

ANTECEDENTES

CONSIDERANDO que el Vendedor diseña, configura y gestiona la fabricación de food trailers de concesión a medida; y

CONSIDERANDO que el Comprador desea adquirir un (1) food trailer a medida construido conforme a las especificaciones de este Contrato, y el Vendedor desea fabricar, vender y entregar dicho trailer al Comprador, sujeto a los términos y condiciones aquí establecidos;

POR LO TANTO, en consideración de las obligaciones mutuas establecidas a continuación, y por otra contraprestación válida cuya recepción y suficiencia se reconocen por la presente, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. DIVULGACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

1.1 El Comprador reconoce que “**Nova Food Trailer**” es un **nombre comercial no registrado (d/b/a)** utilizado por Marcelo Ramos Schiaffino como persona física individual. No representa una corporación, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en nombre colectivo, empresa conjunta ni marca registrada.

1.2 Todos los derechos, deberes, obligaciones, declaraciones, garantías y responsabilidades derivados de este Contrato corresponden a **Marcelo Ramos Schiaffino, personal e individualmente**, en su carácter de Vendedor. El Comprador celebra este Contrato con pleno conocimiento de y sobre esa base.

2. DESCRIPCIÓN DEL TRAILER

2.1 El Vendedor diseñará, fabricará y entregará al Comprador un (1) food trailer de concesión a medida (el “**Trailer**”) con la designación de modelo y especificaciones base que se indican a continuación:

Concepto	Especificación
Modelo	Nova 8' × 14' Food Trailer de Concesión a Medida
Unidad Base	Remolque cerrado de 8 pies de ancho × 14 pies de largo
Serie / VIN	Se asignará al finalizar y se proporcionará al Comprador dentro de tres (3) a diez (10) días hábiles después de la compra

Cant.	Descripción
1	Parrilla plana de acero inoxidable de 36"
1	Freidora de 40 lb
1	Estufa de doble quemador
1	Refrigerador comercial de 29"
1	Fregadero de 3 tarjas con lavamanos
1	Gabinetes de almacenamiento
1	Unidad de A/C
1	Tanques de agua (limpia y residual)
1	Calentador de agua eléctrico
1	Rotulación / wrap exterior completo

2.2 **Blueprint Aprobado.** El Trailer se fabricará conforme al plano de distribución y disposición de equipo del Blueprint que se adjunta al presente como **Anexo A**, el cual ambas Partes firmarán y que forma parte integral de este Contrato. Si el Anexo A no se ha adjuntado al momento de la firma, se adjuntará y firmará por ambas Partes en cuanto quede finalizado, y hasta ese momento la lista de equipo y especificaciones de esta Sección 2 regirán la configuración de fabricación.

2.3 **Materiales Nuevos.** El Trailer se construirá utilizando materiales y equipo nuevos en su totalidad, salvo que un componente específico sea expresamente identificado como reacondicionado o usado en una orden de cambio escrita firmada por ambas Partes.

2.4 **Cumplimiento.** El Vendedor hará esfuerzos comercialmente razonables para fabricar el Trailer de manera consistente con los estándares generalmente aceptados para food trailers de concesión. El Comprador reconoce que el cumplimiento final con los requisitos del departamento de salud local y permisos en el lugar de operación del Comprador es responsabilidad exclusiva del Comprador.

3. PRECIO DE COMPRA

3.1 El precio total de compra del Trailer, totalmente fabricado y equipado según la Sección 2, es:

PRECIO TOTAL DE COMPRA	DEPÓSITO INICIAL (NO REEMBOLSABLE)	SALDO RESTANTE
\$25,000.00	\$3,000.00	\$22,000.00

3.2 Todos los montos se expresan y son pagaderos en **Dólares de los Estados Unidos (USD)**. El precio de compra incluye la entrega en Dallas, Texas, según lo especificado en la Sección 8.

4. CONDICIONES DE PAGO

4.1 **Depósito Inicial.** El Comprador pagará el Depósito Inicial de **\$3,000.00 USD** al momento de la firma de este Contrato. El Depósito Inicial es necesario para reservar el lugar de fabricación y autorizar al Vendedor a iniciar la adquisición de materiales y la construcción. El Depósito Inicial no es reembolsable conforme a la Sección 5.

4.2 **Saldo Restante — Compra Directa (de Contado).** Para una compra directa, no financiada, el Saldo Restante de **\$22,000.00 USD** se pagará en abonos conforme a un calendario de pagos acordado por escrito entre las Partes durante la construcción. **El precio total de compra debe ser recibido por el Vendedor en fondos acreditados antes de liberar el Trailer para entrega.**

4.3 **Aplicación de Fondos.** El Vendedor garantiza que todos los montos recibidos del Comprador bajo este Contrato se aplicarán exclusivamente a la adquisición de materiales, equipo, mano de obra y gastos directamente relacionados con la construcción, equipamiento y terminación del Trailer del Comprador.

4.4 **Compra Financiada.** Si el Comprador financia toda o parte del precio de compra mediante un prestamista tercero o bajo un contrato de financiamiento por separado (Sección 12), **el requisito de pago total antes de la entrega establecido en la Sección 4.2 NO aplicará.** En ese caso, el pago, el desembolso y la entrega seguirán los términos y condiciones del contrato de financiamiento por separado. El Depósito Inicial y cualquier enganche adicional permanecen no reembolsables conforme a la Sección 5, independientemente del estatus del financiamiento.

4.5 **Moneda y Método.** Todos los pagos se realizarán en USD mediante transferencia bancaria, cheque de caja, o cualquier otro método que las Partes acuerden por escrito.

5. PAGOS NO REEMBOLSABLES

5.1 El Trailer es una **unidad fabricada a medida** específicamente para el Comprador conforme a sus especificaciones. Debido a que los materiales, el equipo, la mano de obra y la fabricación se comprometen, adquieren y ordenan específicamente para el Comprador al recibir cada pago, **todos los pagos realizados por el Comprador bajo este Contrato — incluidos, sin limitación, el Depósito Inicial y cada abono o enganche posterior — son estrictamente NO REEMBOLSABLES** en caso de que el Comprador cancele, abandone, posponga indefinidamente o de otro modo incumpla este Contrato.

5.2 **Excepción por Incumplimiento del Vendedor (Protección al Comprador).** No obstante la Sección 5.1, si el Vendedor no completa y entrega el Trailer por causas única y directamente atribuibles al incumplimiento del Vendedor — y no causadas por el incumplimiento del Comprador, un evento de Fuerza Mayor (Sección 13) o la falta de obtención de financiamiento por parte del Comprador — el Vendedor **reembolsará al Comprador todos los montos efectivamente pagados**, menos únicamente el costo documentado y verificable de los materiales y componentes a medida ya adquiridos e incorporados al Trailer que no puedan razonablemente reutilizarse o devolverse. El Vendedor proporcionará al Comprador un desglose detallado de dichas deducciones dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la solicitud. Esta Sección 5.2 constituye el recurso monetario único y exclusivo del Comprador por incumplimiento del Vendedor.

6. RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR, BLUEPRINT Y ÓRDENES DE CAMBIO

6.1 **Responsabilidad Personal.** El Vendedor **asume personalmente la plena responsabilidad** de fabricar el Trailer en estricta conformidad con el Blueprint aprobado (Anexo A) y las especificaciones establecidas en la Sección 2, incluyendo la calidad de construcción, soldadura, plomería, instalación eléctrica y todo el equipo instalado. El Vendedor subsanará, a su propio costo y expensa, cualquier defecto, falla, no conformidad o detalle que se desvíe del Blueprint aprobado o de las especificaciones, ya sea descubierto antes, durante o después de la entrega, sujeto al período de garantía de la Sección 10.

6.2 El Vendedor declara y garantiza la terminación del Trailer conforme al Blueprint aprobado y su entrega al Comprador de acuerdo con los términos de este Contrato.

6.3 **Órdenes de Cambio.** El Trailer se fabrica estrictamente conforme al Blueprint aprobado (Anexo A). **Cualquier modificación, adición, eliminación, sustitución o cambio** al Trailer, su equipo, disposición o al Blueprint, después de que ambas Partes hayan firmado este Contrato, **debe documentarse en una orden de cambio escrita por separado y firmada por ambas Partes antes de realizar el cambio.** Una orden de cambio firmada podrá ajustar el precio de compra, la lista de equipo y/o el plazo de entrega según corresponda. **Ningún acuerdo verbal, mensaje de texto ni comunicación informal constituirá una orden de cambio válida.** El Vendedor no está obligado a realizar ningún cambio que no esté documentado y firmado por ambas Partes.

6.4 **Adjunto del Blueprint.** El Blueprint aprobado se adjuntará como Anexo A y será firmado por ambas Partes. Hasta que se adjunte y firme, la lista de equipo y las especificaciones establecidas en la Sección 2 regirán la configuración de fabricación en todos los aspectos.

7. CONSTRUCCIÓN Y PLAZO

7.1 La construcción del Trailer se realizará en Monclova, Coahuila, México, bajo la dirección y supervisión del Vendedor.

7.2 **Plazo de Entrega.** El Vendedor completará y entregará el Trailer en un **mínimo de tres (3) semanas y un máximo de seis (6) semanas** a partir de la fecha en que el Vendedor reciba el Depósito Inicial, siempre que el Comprador se mantenga al corriente conforme al calendario de pagos acordado. El plazo de seis (6) semanas constituye un plazo máximo firme, sujeto únicamente a extensión por un evento de Fuerza Mayor conforme a la Sección 13 o por retrasos causados por una orden de cambio iniciada por el Comprador conforme a la Sección 6.3.

7.3 El Vendedor proporcionará al Comprador actualizaciones razonables de avance y fotografías durante la construcción a solicitud del Comprador.

7.4 **Importación, Aduanas y Transporte.** El Vendedor es el único responsable de todos los procedimientos de exportación, despacho de importación, aranceles aduaneros, logística de cruce fronterizo y transporte necesarios para entregar el Trailer desde el punto de fabricación en México hasta el lugar de entrega en Dallas, Texas. Todos los costos asociados, incluyendo pero sin limitarse a flete, honorarios de agente aduanal, aranceles y derechos de importación, están incluidos en el precio de compra establecido en la Sección 3, salvo que una orden de cambio firmada disponga expresamente lo contrario.

8. ENTREGA Y ACEPTACIÓN

8.1 Lugar de Entrega. El Vendedor entregará el Trailer en **Dallas, Texas**, en la dirección o ubicación específica que el Comprador designe por escrito con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de entrega prevista por el Vendedor.

8.2 Condición Previa a la Entrega. Para una compra directa (no financiada), la entrega se realizará únicamente después de que el Vendedor haya recibido el precio total de compra en fondos acreditados. Para una compra financiada, la entrega se realizará conforme a los términos del contrato de financiamiento por separado, según lo previsto en la Sección 4.4.

8.3 Inspección y Aceptación. Al momento de la entrega, el Comprador dispondrá de un período de **tres (3) días hábiles** (el “**Período de Inspección**”) para inspeccionar el Trailer en busca de defectos visibles, daños o no conformidad con el Blueprint aprobado y las especificaciones de la Sección 2. Cualquier deficiencia debe documentarse por escrito y entregarse al Vendedor dentro del Período de Inspección para que el Vendedor pueda subsanarla conforme a las Secciones 6 y 10. La aceptación se considerará efectuada en el primero de los siguientes supuestos: (a) la aceptación por escrito del Comprador; (b) el uso del Trailer por el Comprador para operaciones comerciales; o (c) el vencimiento del Período de Inspección sin que el Comprador haya entregado aviso escrito de deficiencia. La aceptación no exime al Comprador de sus derechos bajo la garantía de la Sección 10.

9. RIESGO DE PÉRDIDA, SEGURO Y COBERTURA DE DAÑOS

9.1 El Vendedor Asume Todo el Riesgo Previo a la Entrega. El Vendedor asume **todo riesgo de pérdida, robo o daño** al Trailer durante la construcción, en almacenamiento y durante el traslado, hasta que el Trailer sea entregado y aceptado por el Comprador en Dallas, Texas. **Cualquier pérdida o daño ocurrido antes de la entrega y aceptación será reparado o reemplazado por el Vendedor a su exclusivo costo y expensa**, sin extensión del plazo de entrega salvo lo justificado conforme a la Sección 13.

9.2 Transferencia del Riesgo. El riesgo de pérdida, robo o daño pasa al Comprador al momento de la entrega y aceptación del Trailer en el lugar designado conforme a la Sección 8.

9.3 Seguro. El Vendedor mantendrá, o hará que se mantenga, una cobertura de seguro adecuada sobre el Trailer durante la construcción y el traslado, suficiente para cubrir el costo total de reposición del Trailer. A solicitud escrita del Comprador, el Vendedor proporcionará al Comprador evidencia razonable de dicha cobertura.

10. GARANTÍA LIMITADA

10.1 El Vendedor otorga una **garantía limitada de un (1) año** a partir de la fecha de entrega y aceptación, que cubre defectos en materiales y mano de obra de la fabricación del Trailer y del equipo instalado por el Vendedor (la “**Garantía**”).

10.2 Reclamaciones de Garantía. Para realizar una reclamación de garantía, el Comprador notificará al Vendedor por escrito (conforme a la Sección 19) del defecto, incluyendo una descripción razonable y fotografías en la medida de lo posible. El Vendedor, a su exclusivo costo, reparará o reemplazará cualquier componente que resulte defectuoso por defectos de fabricación o construcción dentro de un plazo comercialmente razonable después de recibir la reclamación.

10.3 Exclusiones. Esta Garantía no cubre daños o malfuncionamientos derivados de: (a) mal uso, abuso, accidente o negligencia; (b) operación indebida o incumplimiento de las guías del fabricante; (c) falta de mantenimiento de rutina; (d) modificación, alteración o reparación no autorizada por persona distinta al Vendedor o su representante autorizado; (e) desgaste normal; o (f) caso fortuito u otros eventos de Fuerza Mayor ocurridos después de la entrega y aceptación.

10.4 RENUNCIA DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS. SALVO POR LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ESTABLECIDA EN ESTA SECCIÓN 10, EL TRAILER SE ENTREGA “TAL CUAL” RESPECTO A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS. EL VENDEDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE, Y EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE, A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR EL CÓDIGO DE COMERCIO DE TEXAS Y CUALQUIER OTRA LEY APLICABLE.

11. TÍTULO Y DOCUMENTACIÓN

11.1 Transferencia del Título. El título del Trailer se transferirá al Comprador al cumplirse **ambas** condiciones siguientes: (a) la recepción por el Vendedor del precio total de compra en fondos acreditados (o, en una compra financiada, el desembolso o cierre del prestamista conforme al contrato de financiamiento); y (b) la entrega del Trailer al Comprador.

11.2 El Vendedor entregará al Comprador una factura de venta (bill of sale) y toda la documentación en su poder razonablemente necesaria para que el Comprador titre y registre el Trailer en el Estado de Texas, incluyendo cualquier Certificado de Origen del Fabricante o documento equivalente.

11.3 Número de Identificación Vehicular (VIN). El Vendedor proporcionará al Comprador el VIN asignado al Trailer dentro de los **tres (3) a diez (10) días hábiles** posteriores a la fecha de compra. El VIN será fijado de manera permanente al Trailer conforme a la ley aplicable.

11.4 Título Libre de Gravámenes. El Vendedor declara y garantiza que, al momento de la entrega, el Trailer estará libre de todo gravamen, garantía real, embargo y reclamación de cualquier tercero.

12. FINANCIAMIENTO (CONTRATO POR SEPARADO)

12.1 Las Partes reconocen que el Comprador podrá optar por **financiar toda o una parte** del precio de compra a través de un prestamista tercero o institución financiera. Cualquier financiamiento se documentará bajo un **contrato de financiamiento por separado e independiente** entre el Comprador y el prestamista, que no forma parte de este Contrato.

12.2 Para una compra financiada, aplicarán las reglas de pago y entrega establecidas en la Sección 4.4, y **el requisito de pago total antes de la entrega de la Sección 4.2 no aplicará.**

12.3 Este Contrato es exclusivamente un contrato de compraventa para la venta y entrega del Trailer y **no es** un contrato de financiamiento, préstamo, arrendamiento ni crédito. Las obligaciones del Comprador bajo este Contrato permanecen en pleno vigor y efecto independientemente del estado, aprobación o denegación de cualquier financiamiento por separado.

13. FUERZA MAYOR

13.1 Ninguna Parte será responsable por demoras o incumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato en la medida en que dicha demora o incumplimiento sea causado por eventos fuera del control razonable de dicha Parte, incluyendo pero sin limitarse a caso fortuito, desastres naturales, incendio, inundación, terremoto, epidemia, pandemia, guerra, terrorismo, disturbios civiles, acción o regulación gubernamental, cierre de fronteras, embargos, escasez de materiales o interrupción del transporte (cada uno, un “**Evento de Fuerza Mayor**”).

13.2 La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor deberá: (a) notificar a la otra Parte por escrito de inmediato, describiendo la naturaleza y duración esperada del evento; (b) hacer esfuerzos comercialmente razonables para mitigar los efectos y reanudar el cumplimiento; y (c) reanudar el cumplimiento tan pronto como sea razonablemente posible después de que cese el evento.

13.3 Si un Evento de Fuerza Mayor retrasa el cumplimiento por más de **sesenta (60) días naturales consecutivos**, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este Contrato mediante aviso escrito a la otra, en cuyo caso aplicará la Sección 5.2 (Excepción por Incumplimiento del Vendedor) como si el Vendedor hubiera incurrido en incumplimiento, y el Vendedor reembolsará todos los montos pagados menos los costos documentados.

14. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

14.1 Salvo por las obligaciones expresas del Vendedor conforme a las Secciones 5.2, 6, 9 y 10, **la responsabilidad total agregada de cada Parte** derivada de o relacionada con este Contrato, ya sea en materia contractual, extracontractual (incluyendo negligencia), responsabilidad objetiva u otra, **no excederá el precio total de compra efectivamente pagado por el Comprador.**

14.2 **EN NINGÚN CASO NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE ANTE LA OTRA POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, ESPECIALES, PUNITIVOS O EJEMPLARES, NI POR LUCRO CESANTE, INGRESOS PERDIDOS O PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO**, derivados de o en conexión con este Contrato, aun cuando dicha Parte haya sido advertida de la posibilidad de tales daños.

15. INDEMNIZACIÓN

15.1 **Indemnización del Comprador.** El Comprador indemnizará, defenderá y mantendrá en paz y a salvo al Vendedor de y contra toda reclamación, acción, daño, responsabilidad, pérdida, costo y gasto (incluyendo honorarios razonables de abogados) que surjan de o resulten del uso, operación, mantenimiento o actividades comerciales del Comprador relacionadas con el Trailer después de la entrega y aceptación.

15.2 **Indemnización del Vendedor.** El Vendedor indemnizará, defenderá y mantendrá en paz y a salvo al Comprador de y contra toda reclamación, acción, daño, responsabilidad, pérdida, costo y gasto (incluyendo honorarios razonables de abogados) que surjan de o resulten de: (a) defectos en el Trailer existentes al momento de la entrega que estén cubiertos por este Contrato; o (b) negligencia grave o conducta dolosa del Vendedor en el cumplimiento de este Contrato.

16. INCUMPLIMIENTO Y REMEDIOS

16.1 **Incumplimiento del Comprador.** Si el Comprador no realiza algún pago a su vencimiento o de otro modo incumple sustancialmente este Contrato, el Vendedor entregará aviso escrito especificando el incumplimiento. Si el Comprador no subsana dicho incumplimiento dentro de los **diez (10) días naturales** siguientes a la recepción del aviso escrito, el Vendedor podrá, a su elección: (a) suspender la construcción hasta que se subsane el incumplimiento; o (b) dar por terminado el Contrato, en cuyo caso aplicará la Sección 5.1 (pagos no reembolsables).

16.2 **Incumplimiento del Vendedor.** Si el Vendedor incumple sustancialmente este Contrato o no entrega el Trailer dentro del plazo requerido (sujeto a Fuerza Mayor y retrasos causados por el Comprador), el Comprador entregará aviso escrito especificando el incumplimiento. Si el Vendedor no subsana dicho incumplimiento dentro de los **diez (10) días naturales** siguientes a la recepción del aviso escrito, los remedios del Comprador incluirán el reembolso establecido en la Sección 5.2 y cualquier otro remedio disponible en derecho o en equidad.

16.3 **Remedios Acumulativos.** Salvo que se limite expresamente en este Contrato, todos los remedios aquí previstos son acumulativos y no excluyen cualquier otro remedio disponible en derecho o en equidad.

17. RELACIÓN INDEPENDIENTE

17.1 Nada en este Contrato se interpretará como la creación de una sociedad, empresa conjunta, agencia, franquicia o relación laboral entre las Partes. Cada Parte actúa únicamente como parte contratante independiente. Ninguna Parte tiene autoridad para obligar a la otra ni para contraer obligaciones en su nombre.

18. IMPUESTOS, CUOTAS Y CUMPLIMIENTO

18.1 El Comprador será el único responsable de todo impuesto sobre ventas, impuesto al uso, cuotas de título, cuotas de registro, cuotas de inspección y cualquier otro impuesto, cargo o contribución gubernamental aplicable a la compra, propiedad, titulación y registro del Trailer en el Estado de Texas o cualquier otra jurisdicción, salvo que las Partes acuerden expresamente lo contrario por escrito.

18.2 Cada Parte cumplirá con todas las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas federales, estatales y locales aplicables en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones bajo este Contrato.

19. NOTIFICACIONES

19.1 Cualquier notificación, requerimiento, solicitud, consentimiento u otra comunicación requerida o permitida bajo este Contrato deberá constar por escrito y se considerará efectivamente entregada: (a) al momento de la entrega personal a la Parte destinataria; (b) al ser enviada por correo electrónico confirmado a la dirección de correo electrónico establecida en este Contrato, al recibir confirmación de entrega (acuse de recibo o respuesta) o, de no recibirse confirmación, **veinticuatro (24) horas** después del envío; o (c) tres (3) días hábiles después de ser depositada en el servicio postal de los Estados Unidos, por correo certificado, con acuse de recibo, franqueo prepago, dirigida a la Parte en la dirección establecida en este Contrato.

19.2 Cualquiera de las Partes podrá cambiar su dirección o correo electrónico para notificaciones entregando aviso por escrito del cambio a la otra Parte conforme a esta Sección 19.

20. CESIÓN Y EFECTO VINCULANTE

20.1 Ninguna Parte podrá ceder, transferir, delegar ni disponer de otro modo de este Contrato ni de ningún derecho, interés u obligación del mismo sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte, el cual no será denegado irrazonablemente. Toda cesión sin dicho consentimiento será nula y sin efecto.

20.2 Sujeto a la restricción anterior, este Contrato será vinculante y redundará en beneficio de las Partes y sus respectivos herederos, albaceas, administradores, representantes legales, sucesores y cesionarios permitidos.

21. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

21.1 Este Contrato se regirá, interpretará y hará cumplir conforme a las leyes del **Estado de Texas**, sin atención a sus principios sobre conflictos de leyes.

21.2 **Negociación.** Las Partes intentarán primero resolver de buena fe cualquier disputa, controversia o reclamación derivada de o relacionada con este Contrato mediante negociación informal durante un período no menor de **treinta (30) días naturales** a partir de la fecha en que una Parte entregue aviso escrito de la disputa a la otra Parte.

21.3 **Jurisdicción y Competencia.** Si la disputa no se resuelve después del período de negociación, cualquiera de las Partes podrá iniciar procedimientos legales exclusivamente ante los tribunales estatales o federales ubicados en el **Condado de Dallas, Texas**, y cada Parte consiente irrevocablemente a la jurisdicción personal y competencia de dichos tribunales.

21.4 **RENUNCIA AL JUICIO POR JURADO. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, CADA PARTE RENUNCIA CONSCIENTE, VOLUNTARIA E IRREVOCABLEMENTE A TODO DERECHO A UN JUICIO POR JURADO EN CUALQUIER ACCIÓN, PROCEDIMIENTO O RECONVENCIÓN DERIVADO DE O RELACIONADO CON ESTE CONTRATO O LAS TRANSACCIONES AQUÍ CONTEMPLADAS.**

22. **DISPOSICIONES GENERALES**

22.1 **Acuerdo Íntegro.** Este Contrato, junto con el Blueprint firmado que se adjunta como Anexo A y cualquier orden de cambio firmada conforme a la Sección 6.3, constituye el acuerdo íntegro entre las Partes respecto a la materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, declaraciones, entendimientos, cotizaciones, propuestas y acuerdos previos y contemporáneos, escritos u orales, salvo que la cotización de venta emitida por el Vendedor se incorpora por referencia únicamente para la descripción y el precio del Trailer.

22.2 **Modificaciones.** Ninguna modificación, enmienda o complemento a este Contrato será eficaz a menos que conste por escrito y esté firmada por ambas Partes.

22.3 **Divisibilidad.** Si alguna disposición de este Contrato es declarada inválida, ilegal o inejecutable por un tribunal competente, dicha declaración no afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales continuarán en pleno vigor y efecto. La disposición inválida se modificará en la medida mínima necesaria para hacerla válida y ejecutable, preservando la intención original de las Partes.

22.4 **Renuncia.** El hecho de que cualquiera de las Partes no haga valer alguna disposición de este Contrato en ningún momento no constituirá una renuncia al derecho de dicha Parte de hacer valer esa disposición o cualquier otra en el futuro. Toda renuncia deberá constar por escrito y estar firmada por la Parte renunciante para ser efectiva.

22.5 **Supervivencia.** Las siguientes disposiciones sobrevivirán a la expiración, cumplimiento o terminación de este Contrato por cualquier causa: Secciones 1, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 21 y esta Sección 22.

22.6 **Honorarios de Abogados.** En cualquier acción o procedimiento iniciado para hacer valer cualquier disposición de este Contrato o para recuperar daños por incumplimiento del mismo, la Parte vencedora tendrá derecho a recuperar sus honorarios razonables de abogados y costas judiciales de la Parte vencida, además de cualquier otra compensación a la que tenga derecho.

22.7 **Sin Terceros Beneficiarios.** Este Contrato se celebra únicamente para beneficio de las Partes y sus cesionarios permitidos. Nada en este Contrato, expreso o implícito, tiene la intención de conferir a ningún tercero derechos, beneficios o recursos de naturaleza alguna.

22.8 **El Tiempo es Esencial.** El tiempo es esencial con respecto a todas las fechas, plazos y períodos de tiempo establecidos en este Contrato.

22.9 **Ejemplares y Firmas Electrónicas.** Este Contrato podrá firmarse en dos o más ejemplares, cada uno de los cuales se considerará un original, y todos en conjunto constituirán un solo instrumento. Las firmas transmitidas por medios electrónicos (incluyendo PDF escaneado y plataformas de firma electrónica) se considerarán firmas originales para todos los efectos.

22.10 **Encabezados.** Los encabezados utilizados en este Contrato son solo para facilitar la referencia y no afectarán el significado ni la interpretación de ninguna disposición.

22.11 **Idioma.** Este Contrato se celebra en versiones separadas en inglés y español para conveniencia de las Partes. En caso de cualquier conflicto, ambigüedad o discrepancia entre ambas versiones, **la versión en inglés prevalecerá y regirá en todos los aspectos.**

23. **ACEPTACIÓN Y FIRMAS**

EN FE DE LO CUAL, cada Parte reconoce que ha leído, entendido y acepta obligarse por todos los términos y condiciones de este Contrato, y lo ha firmado a partir de la Fecha de Entrada en Vigor arriba indicada. Cada Parte reconoce haber recibido una copia debidamente firmada de este Contrato.

Marcelo Ramos Schiaffino
Vendedor — Marcelo Ramos Schiaffino
d/b/a Nova Food Trailer (nombre comercial no registrado)
Fecha: _____

Hani Nashar
Comprador — Hani Nashar
Fecha: _____



ANEXO A — BLUEPRINT APROBADO

Nova 8' x 14' Food Trailer de Concesión a Medida · Comprador: Hani Nashar

El Blueprint aprobado del Trailer se adjuntará en el espacio inferior y será firmado por ambas Partes. El Trailer se fabricará en estricta conformidad con este Blueprint. **Cualquier cambio al Blueprint después de la firma debe documentarse mediante una orden de cambio escrita y firmada por ambas Partes conforme a la Sección 6.3.**

PLANO / BLUEPRINT A ANEXAR AQUÍ

Al firmar a continuación, ambas Partes aprueban el Blueprint adjunto como la configuración de fabricación acordada para el Trailer descrito en este Contrato.

Marcelo Ramos Schiaffino

Vendedor — Marcelo Ramos Schiaffino
d/b/a Nova Food Trailer (nombre comercial no registrado)

Fecha: _____

Hani Nashar

Comprador — Hani Nashar

Fecha: _____